PENSE-BÊTE · RAPPORT ET STRATÉGIE

Lutte contre la fraude aux finances publiques

19-53 Gouvernement - Feuille de route de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (2023) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La facturation électronique et le datamining d'ici 2027 visent des gains de simplification de 4,5 Md€ pour les entreprises et 3 Md€ de recettes fiscales.
2. Le SEJF est transformé en ONAF, compétent pour l'ensemble des fraudes aux finances publiques.
3. La lutte internationale s'appuie sur l'accès au fichier PNR pour prouver la présence effective et l'abaissement du seuil de documentation des prix de transfert à 150 millions d'euros de CA.

Adaptation de la lutte anti-fraude au numérique

Notion	À retenir
Facturation électronique	Gains entreprises **≥ 4,5 Md€** ; datamining pleinement exploité d'ici **2027** pour **+3 Md€** de recettes ; accès **Tracfin** aux plateformes.
Actifs numériques	Plan formation (blockchain) d'ici **2025** (**Tracfin**, **DNRED**, **SEJF**, **DGFiP**) ; soutien directive **DAC 8** d'ici **2027**.
Données bancaires/sociales	Accès **FICOBA** aux organismes sociaux ; pré-remplissage (**RSA**, **prime d'activité**) d'ici **2025** ; **montant net social** dès **juillet 2023**.
Commerce en ligne	Injonction numérique (déréférencement) ; **dropshipping** assujetti à la **TVA** ; tierce-déclaration plateformes en **2026** ; précompte cotisations en **2027**.

Indicateurs et échéances clés

4,5 Md€
gains de simplification pour les entreprises
via la facturation électronique

3 Md€
gain annuel de recettes fiscales
via le datamining d'ici 2027

5 ans
durée de récupération des versements indus
par les **CAF** en cas de fraude avérée

Renforcement de la détection et durcissement des sanctions

Notion	À retenir
Captation aides publiques	Création **cellule interministérielle de veille** rattachée à la **MICAF** ; **base interministérielle** des RIB frauduleux. Suspension par **Tracfin** possible pendant **30 jours**.
Sociétés éphémères	Opposition des créanciers publics à la **TUP** portée à **60 jours**. Liquidation amiable soumise à une **attestation de conformité fiscale et sociale**. Automatisation Greffes/administrations.
Fraudes santé	Signalement via **compte Ameli**. Dès **2025**, notification smartphone (priorité **ophtalmologie/dentaire**). Contrôle de **4 arrêts de travail sur 5**. Remboursement intégral des cotisations par les professionnels.
Réponse pénale	Nouveau **délit d'incitation à la fraude fiscale** (kits/montages sur internet). Création de la **peine d'indignité fiscale** (privation de réductions/crédits d'impôt) et **TIG** en trésoreries-amendes.

Sanctions et seuils clés

40 %
majoration pour manquement délibéré
sanction administrative ad hoc

80 %
majoration pour manœuvres frauduleuses
sanction administrative ad hoc

60 jours
délai d'opposition des créanciers publics
à une Transmission Universelle de Patrimoine

30 jours
suspension provisoire des aides
sollicitée par Tracfin

4/5
taux de ciblage des arrêts de travail
programme national de contrôle

Lutte contre la fraude internationale et fiscalité des multinationales

Notion	À retenir
Résidence et données voyage	Accès au fichier **PNR** (Passenger Name Record) pour agents **DGFiP** et **organismes sociaux** afin de prouver la présence effective ou l'absence du contribuable.
Harmonisation résidence	Condition de résidence fixée à **neuf mois** par an ; interdiction des versements sur compte **hors zone européenne** depuis le **1er juillet 2023**.
Prix de transfert	Seuil de documentation obligatoire abaissé de **400 millions d'euros** à **150 millions d'euros** de CA ; amende revalorisée au-delà de **10 000 euros**.
Renseignement fiscal	Création d'une unité au sein de la **DNRED** et enveloppe de **100 millions d'euros** pour les moyens technologiques, immobiliers et humains.

Mesures et contrôles spécifiques

- Retraités à l'étranger (pays sans échange d'état civil) : contrôle sur place de **tous** les assurés de **plus de 85 ans** d'ici **2027**.
- Retraités hors de France : **application mobile sécurisée** avec **reconnaissance faciale** pour prouver leur existence.
- Allocataires fraudeurs aux règles de résidence : **pénalité administrative forfaitaire de 10 %**.
- Extension du **délai de reprise** pour contrôler a posteriori les cessions d'**actifs incorporels** difficiles à évaluer.
- Harmonisation de la transmission rapide des informations sur les **bénéficiaires effectifs** et création de **registres mondiaux** de détention d'actifs.

Renforcement des moyens et action collective

Notion	À retenir
Recrutement et investissements	DGFiP : **1500 agents** ; Sécurité sociale : **1000 agents** + **450 cyber-enquêteurs** ; SI : **1 milliard d'euros** ; Douane : **> 100 emplois** redéployés (commerce en ligne, fret postal) d'ici **2025**.
Office National Anti-Fraude	Ancien **SEJF** : interlocuteur judiciaire (infractions finances publiques, dépenses, aides, fonds **UE**). **40 agents** de plus pour doubler officiers d'ici **2025**.
Partage de données	Accès **DSN** étendu d'ici **2025** ; DOCVERIF ouvert à la sécurité sociale ; accès au Fichier National des Interdits de Gérer dès **2024** (sécurité sociale/fiscalité).
Partenariats stratégiques	Contrôles **rémunérations cachées**, **sous-traitances frauduleuses**, **travail dissimulé**. Signalements **Urssaf → DGFiP**. Partage données **Assurance Maladie**/complémentaires. Échanges **MSA**/plateformes autorisations de travail.

Rénovation de la relation de confiance et régularisation

Notion	À retenir
Accompagnement fiscal	Extension de l'accompagnement personnalisé à **8500** PME supplémentaires (niveau départemental) et **160** nouveaux protocoles (grands groupes/ETI).
Régularisations proactives	Traitement de **100000** dossiers de particuliers par **5** pôles nationaux (200 agents) d'ici **2027**. Réduction de **50 %** des intérêts de retard (régularisation spontanée).
Dettes sociales	Guichet de régularisation amiable pour micro-entrepreneurs (sans pénalités de retard). Ouverture d'un téléservice en **2025** pour paiement en ligne et reconstitution des droits retraite.
Conseil d'évaluation	Création d'un **Conseil d'évaluation des fraudes** présidé par le **ministre des Comptes publics** (experts, parlementaires, administrations).

Pièges et confusions

⚠ Confondre le droit à l'erreur du contribuable de bonne foi avec le régime du fraudeur délibéré.
⚠ Croire que l'harmonisation de la résidence à neuf mois s'applique à l'Assurance Maladie (qui maintient six mois).
⚠ Penser que le précompte des cotisations des micro-entrepreneurs par les plateformes en 2027 change leur assujettissement ou leur statut de salarié.
⚠ Imputer l'interdiction de verser des prestations sur des comptes hors zone européenne aux pensions de retraite.
⚠ Confondre le rendement des services, qui intègre désormais les fraudes évitées, avec le seul montant des redressements financiers.

Sigles et définitions

ONAF	Office National Anti-Fraude, nouvel organisme issu de la transformation du SEJF.
MICAF	Mission Interministérielle de Coordination Anti-Fraude, instance assurant le suivi et la coordination de la politique de lutte.
FICOBA	Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés, répertoire recensant l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France.
TUP	Transmission Universelle de Patrimoine, procédure de dissolution d'une société entraînant le transfert de son patrimoine à son associé unique.
PNR	Passenger Name Record, fichier automatisé centralisant les données de réservation et de voyage des passagers.
HCFIPS	Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale, instance évaluant le coût du travail dissimulé et de la fraude sociale.

Auto-test

1. Quel est le délai d'opposition des créanciers publics à une TUP ?
2. Quelle est la majoration pour manœuvre frauduleuse ?
3. Combien d'agents la DGFiP doit-elle recruter d'ici la fin du quinquennat ?
4. Quelle est la durée de suspension provisoire des aides possible par Tracfin ?
5. Quel est le taux de ciblage des arrêts de travail dans le programme national de contrôle ?

Réponses : **1.** 60 jours · **2.** 80 % · **3.** 1500 agents · **4.** 30 jours · **5.** 4/5

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.